

Aluno(a): Carla de Lemos Lisboa

Unidade: Pelourinho – Matutino

Repositório:

SPRINT: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**Direitos dos Titulares de Dados Pessoais**

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante uma série de direitos às pessoas que fornecem seus dados pessoais a empresas ou serviços. Assim, considere a seguinte situação hipotética:

Kael se cadastrou no site da empresa Trevixel Sistemas, informando nome, data de nascimento, CPF, telefone, email e endereço. Com o passar do tempo, passou a receber mensagens promocionais por e-mail. No entanto, a frequência dessas mensagens começou a incomodá-lo, e Kael decidiu encerrar seu vínculo com a empresa. Para isso, entrou em contato com a Trevixel Sistemas e fez algumas solicitações:

- Exclusão dos dados pessoais, pois não desejava mais manter o cadastro ativo.
- Transferência dos dados (portabilidade) para outra empresa, pois desejava mudar a prestadora do serviço.
- Acesso às informações que a empresa possuía sobre ele e detalhes sobre o uso desses dados.

Em resposta, a Trevixel Sistemas informou:

- Que, se quisesse excluir os dados, teria que pagar uma taxa, pois o cadastro gerou custos.
- Que a portabilidade dos dados não é oferecida pela empresa.
- Que os dados não poderiam ser informados, mesmo sendo dele, por “motivos de segurança”.

Com base nessa situação e no que diz a LGPD, investigue e responda:

a) Quais das respostas fornecidas pela empresa estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? Justifique sua resposta com base na legislação.

Nenhuma das respostas está de acordo com a LGPD. As solicitações feitas por Kael são garantidas na Lei, logo, a negativa dessas solicitações descumpra a LGPD.

b) Quais dessas respostas fornecidas pela empresa estão em desacordo com a LGPD? Justifique sua resposta com base na legislação.

A resposta sobre a taxa de exclusão não está de acordo com a LGPD pois esta prevê que o atendimento a este tipo de solicitação deve ser feito de maneira gratuita.

A resposta sobre a portabilidade está em desacordo, pois é direito do usuário ter controle de seus próprios dados. Portanto, se este optar por transferi-los para outro lugar, deve ser assegurada tal movimentação.

A resposta sobre o acesso aos dados também está em desacordo, pois, é direito do usuário ter livre acesso aos seus próprios dados.

c) Quais direitos Kael pode exigir legalmente nesse caso, de acordo com a LGPD? Apresente a fundamentação com base na legislação.

Segundo o artigo 18 da LGPD, é direito do usuário o acesso aos dados, eliminação dos dados, portabilidade, informações de compartilhamentos e gratuidade do atendimento.

d) Quais cuidados os profissionais de tecnologia da informação devem adotar, no contexto do caso apresentado, ao lidar com dados pessoais de terceiros? Fundamente sua resposta com base nos princípios da LGPD.

Os profissionais da área de tecnologia devem adotar os seguintes cuidados:

Princípio da Transparência e Livre Acesso: sistemas de fácil acesso que permitam ao usuário consultar seus dados de forma simples.

Princípio da Segurança e Prevenção: assegurar a segurança dos dados em relação a terceiros, mas sem negá-los ao portador.

Princípio da Necessidade e Adequação: coletar e armazenar apenas os dados estritamente necessários para a finalidade informada.

Mecanismos de Eliminação e Exportação: criar arquiteturas de software que automatizam a eliminação de dados e a exportação em arquivos para atender à portabilidade.

e) A LGPD faz a distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Com base nas informações fornecidas por Kael, qual(is) dado(s) pode(m) ser

considerado(s) sensível(is) de acordo com a legislação? Justifique sua resposta.

Os dados de Kael não são considerados dados sensíveis. De acordo com o Art. 5º, dados sensíveis são referentes à origem racial ou étnica, religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.